

Направление: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль: гражданско-правовой

Производственная (правоприменительная) практика

Тема (кейс №5)





1. Кейс №1 — Нормативно-правовая база

Федеральные законы и локальные акты, регулирующие деятельность Юридической клиники

2. Кейс №2 — Общая характеристика клиники

Цели, задачи, организационная структура и документооборот

3. Кейс №3 — Практические документы

Три договора, подготовленных в рамках практики

4. Кейс №4 — Анализ судебных решений

Два дела ВС РФ: иск удовлетворён и в иске отказано

5. Выводы по практике

Приобретённые компетенции и профессиональные навыки





1

Конституция Российской Федерации (1993)

Ст. 48 — право на юридическую помощь; ст. 46 — судебная защита; ст. 24 — персональные данные

3

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Практическая подготовка студентов; база для правоприменительной практики по направлению «Юриспруденция»

5

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

Конфиденциальность данных клиентов; согласие на обработку при приёме

2

ФЗ от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»

Определяет место клиники в системе помощи; ст. 23 — юридические клиники

4

Приказ Минобрнауки от 28.11.2012 №994

Порядок создания юридических клиник вузов; требования к участникам, документации

6

ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «Об обращениях граждан»

Требования к форме обращений, сроки рассмотрения (30 дней), права заявителей





7

Положение о Юридической клинике (утв. 25.03.2025)

Главный регламент практиканта: статус, цели, структура, обязанности, документооборот, конфиденциальность

8

Устав НОЧУ ВО «Московский университет "Синергия"»

Правовая основа создания Клиники как структурного подразделения. Права и обязанности обучающихся

Вывод

Деятельность Клиники основывается на **многоуровневой нормативно-правовой базе**: Конституция РФ - федеральные законы - ведомственные приказы - локальные акты Университета.

Центральное место занимают **ФЗ 324-ФЗ** и **Положение о Клинике**, обеспечивающие законность и эффективность её деятельности.





ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

- Реализация конституционного права граждан на бесплатную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ)
- Обеспечение доступа граждан к правосудию
- Правовое просвещение населения
- Формирование у студентов профессиональных навыков оказания юридической помощи

ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- Оказание бесплатной юридической помощи гражданам
- Повышение качества юридического образования студентов
- Развитие навыков работы с материалами реальной практики
- Организация практической подготовки по направлению «Юриспруденция»
- Внедрение интерактивных методик преподавания
- Сотрудничество с общественными организациями по правовым вопросам

По уголовному и административному праву - **помощь не оказывается.**





Руководитель клиники

- Общее управление
- Контроль деятельности
- График приёма граждан
- Представительство клиники

Преподаватели-кураторы

- Консультирование студентов
- Контроль документации
- Контроль качества помощи

Студенты-консультанты

- Консультирование граждан
- Составление документов
- Учебно-методические занятия
- Отчёты о практике

Секретарь + Юристы-практики

Секр.: делопроизводство, журнал, архив
Юристы: лекции, семинары, тренинги (безвозмездно)





Этап	Документ	Ответственный
1. Первичный приём гражданина	Заявление об оказании помощи; Согласие на обработку персональных данных	Секретарь Клиники
2. Регистрация обращения	Журнал регистрации; Карточка обратившегося	Секретарь Клиники
3. Распределение обращения	Резолюция руководителя / куратора; Направление к студенту	Руководитель / Куратор
4. Подготовка позиции	Рабочие материалы; черновик консультации / документа	Студент-консультант
5. Оказание помощи	Письменная консультация / заявление / жалоба / ходатайство	Студент-консультант
6. Архивирование	Итоговая запись в журнале; Дело в архив Клиники	Секретарь Клиники





А. Договор субаренды нежилого помещения

Передача нежилого помещения (пекарня) в субаренду. Условия о цене, сроке, обеспечительном платеже (378 000 руб.), ответственности и порядке расторжения.

Ст. 615 ГК РФ | Срок: 11 мес.

Б. Договор купли-продажи транспортного средства

LADA 4X4, 2024 г.в. Цена: 1 000 000 руб. Акт приёма-передачи с проверкой VIN, розыска и ограничений.

Ст. 454 ГК РФ | Оплата: 1 день

В. Договор займа между физическими лицами

Процентный договор займа. Условия о сроке, процентах, расчётах, неустойке за просрочку и расписка о получении средств.

Ст. 807-818 ГК РФ | 2 экземпляра



ИСК УДОВЛЕТВОРЁН

Определение ВС РФ, Коллегия по гражданским делам

Фабула дела

12.02.2022 Кузнецова С.Г. оформила предзаказ Samsung Galaxy S22 Ultra на сумму **87 493 руб.** 17.03.2022 АО «РТК» аннулировал заказ, сославшись на приостановку поставок Samsung.

Позиция истца

Взыскать убытки (разница цен — 100 087 руб.), неустойку, моральный вред, штраф по Закону «О ЗПП».

Позиция Верховного Суда РФ

Договор заключён в момент акцепта и оплаты (ст. 8, 420 ГК РФ). Санкционные ограничения — не форс-мажор для профессионального продавца.

По ст. 23.1 Закона «О ЗПП» продавец обязан передать товар либо возместить разницу. **Предпринимательский риск не перекладывается на потребителя.**





В ИСКЕ ОТКАЗАНО

Определение ВС РФ, 2025 г.

Фабула дела

16.04.2021 ДТП на ул. Лесной в Москве: Плотников В.Е. (нарушение п. 8.4 ПДД) заблокировал трамвайные пути. Задержаны 35 рейсов. Иск ГУП: упущенная выгода — **696 630,65 руб.**

Нижестоящие суды

Три инстанции удовлетворили иск, констатировав вину ответчика и причинно-следственную связь.

Позиция Верховного Суда РФ

Суды не исследовали, является ли деятельность ГУП коммерческой и покрываются ли убытки из **бюджетных источников** (субсидии на перевозку).

Упущенная выгода — это **реально недополученный доход**, не компенсированный из иных источников. Без доказательства реального ущерба взыскание невозможно.



Критерий	Дело Кузнецовой (иск удовлетворён)	Дело Метрополитена (отказ)
Вид ответственности	Договорная (ст. 23.1 Закона о ЗПП)	Деликтная - упущенная выгода (ст. 1064 ГК)
Ключевой вопрос	Является ли санкционный запрет форс-мажором?	Является ли потеря выручки реальным убытком?
Позиция ВС РФ	Санкции - предпринимательский риск, не форс-мажор	Бюджетное финансирование перекрывает упущенную выгоду
Принцип	Защита слабой стороны - потребителя	Доказанность реального ущерба обязательна

Вывод

Оба решения отражают позицию ВС РФ: **строгая доказанность оснований и размера ответственности**. Дело Кузнецовой - защита потребителя. Дело Метрополитена - недопущение необоснованного обогащения при наличии бюджетного финансирования.





ОСВОЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- Анализ многоуровневой нормативно-правовой базы организации
- Составление гражданско-правовых договоров (субаренда, ДКП, заём)
- Правовой анализ судебной практики ВС РФ
- Применение норм материального права на практике
- Работа с реальными клиентами под контролем куратора
- Соблюдение конфиденциальности персональных данных (ФЗ №152-ФЗ)

ИТОГИ ПРАКТИКИ

Место практики

Юридическая клиника НОЧУ ВО «Синергия»

Период

19 апреля - 16 мая 2025 г.

Направление

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль

Подготовлено документов

3 гражданско-правовых договора



Спасибо за внимание!

Воробьев Александр Алексеевич

Группа ОБЮз-12206МОН

НОЧУ ВО «Московский университет "Синергия"»

Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция

